

عقد الاتفاق Agreement

بإشرافنا نحن: سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي- رأس الخيمة تم الاتفاق بين كل من:

وصف المشروع	فيلا دور أرضي و أول وسور	رقم القسيمة	403100010	المنطقة	الخران
الطرف الأول : السادة الملاك	احمد ابراهيم النعيمي		رقم الهاتف:	0504877703	
الطرف الثاني المقاول :	التوقيع: 		العنوان:	0559771888	
			رقم رخصة المقاول	59892	
	التوقيع مع ختم: 		رقم الهاتف:	0525015080	
الطرف الثالث الاستشاري :	سافانا للاستشارات الهندسية		رقم الهاتف:	0525015080	
الطرف الثاني المقاول :	التوقيع مع ختم: 		العنوان:	مكتب 407 - أبراج	
			رقم رخصة المقاول	59892	
	التوقيع مع ختم: 		رقم الهاتف:	0525015080	

1,000,000

سعر الفيلا مع السور (بدون الضريبة)

1,000,000 درهم اماراتي فقط

يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانشاء وصيانة المشروع المذكور اعلاه لقاء مبلغ وقدره

مليون درهم اماراتي لاغير بدون ضريبة

بنود العقد

1	مقدمة	1
كافة مستندات المشروع و جميع متعلقاته متكاملة فيما بينها و تشمل المشروع ككل أي بحال عدم ذكر أي بند بالموصفات او المخططات وتم ذكره بجدول الكميات او المخططات المعتمدة أو أي مستند اخر غير ذلك , والعكس صحيح على المقاول الالتزام به و العمل على تضمينه بأعمال المشروع اينما ذكر . علي المقاول ارجاع العقد موقع علي كل صفحة والموصفات و المخططات وتوقيعه عليها يعتبر انه اطلع علي جميع تفاصيل المشروع		
2	إصدار التعليمات, الرسوم	2
لا يحق للمالك اصدار اي تعليمات للمقاول تتعلق بتنفيذ المشروع الا عن طريق الاستشاري		
3	مقاولي الباطن	3
1. يجوز للطرف الثاني اسناد جزء من الاعمال الى مقاولي الباطن المعتمدين والمسجلين لدى البلدية. بموجب موافقة خطية من الاستشاري 2. يكون المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن اعمال المقاول الباطن من حيث الجودة والتنفيذ واصول الصنائه والضمانات 3. يتعهد الطرف الثاني بالتنسيق بين جميع المقاولين الباطن دون اي استثناء ودون اي احقية في المطالبة باي مبلغ اضافة نظير ذلك. 4. في حال اسناد المالك بعض الاعمال لمقاولي الباطن يكون عن طريق المقاول الرئيسي.		
4	فسخ التعاقد : يحق للمهندس الاستشاري فسخ العقد في الحالات	4
1. اذا تاخر المقاول عن بدء الاعمال بعد تسليم الموقع 2. اذا تاخر المقاول في اتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحدده لكل مرحلة في الجدول الزمني المعتمد. 3. اذا اظهر المقاول بطئا في سير العمل لدرجة يرى الاستشاري منها عدم قدرة الطرف الثاني على اتمام العمل في موعده على ان يقوم الاستشاري بكتابة ذلك خطيا للمقاول. 4. اذا اخل المقاول ببرنامج العمل المحدد بشكل يؤثر على مستوى التنفيذ او الاخلال بالموصفات المتفق عليها. 5. اذا انسحب المقاول عن العمل او تركه او افلس. 6. اذا اسند الطرف الثاني العمل لمقاول باطن دون اخطار الاستشاري. 7. في حال تاخير الطرف الاول عن سداد اي من مستحقات الطرف الثاني في موعد اقصاه شهر فمن حق الطرف الثاني التوقف عن العمل وذلك بعد اخطار الاستشاري خطيا وتحسب فتره التأخير على المالك لصالح المقاول كمدة اضافية للمشروع. 8. يحق للطرف الثاني الغاء التعاقد في حالة تاخير المالك بسداد الدفعات المستحقة عليه او اخلال المالك بالتزاماته.		



٢٠٢١

5	(الاثار المترتبة على فسخ العقد)	5
1. حساب غرامة التأخير على الطرف الثاني طبقا للعقد حتى تاريخ ابلاغ المقاول بقرار السحب. 2. يتم تنفيذ الاعمال المتبقية كلها او بعضها على حساب المقاول على ان تطرح الاعمال المتبقية في مناقصة جديدة او يعهد بتنفيذها الى احد المقاولين بطريق الممارسة مع تحميل المقاول النتائج المترتبة عن هذا الاجراء. 3. حجز اي دفعات متبقية للمقاول وحجز الضمانات البنكية ومحجوزات الصيانة لحين الانتهاء من المشروع (تمويل خاص فقط).		
6	حل النزاع	6
اي نزاع ينشأ عن تطبيق احكام هذا العقد يكون الفصل فيه اختصاص محكم يتفق عليه الطرفان او ترشحة الجهات والدوائر المختصة.		
7	محجوزات الصيانة	7
يستقطع 5% من قيمة الاعمال المنفذه بالدفعات الجارية او التي يتم صرفها بمعرفة المقرض كمحجوز صيانة وذلك ضمنا لحسن تنفيذ الاعمال وبعد الاستلام الابتدائي وحصر الاعمال نهائيا يتم صرف المستحقات الختامية للاعمال بعد استقطاع ما على المقاول من التزامات وما سبق صرفه كدفعات ويصرف له الباقي بعد حجز محجوز الصيانة من قيمة الاعمال المنفذة لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي (تمويل خاص فقط) .		
8	الإستلام الابتدائي للمشروع	8
يجب على المقاول اخطار الاستشاري باليوم الذي يتم فيه انتهاء الاعمال على ان يكون هذا الاخطار قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الاقل ليتم اخطار المالك والمقاول بموجب الاستلام الابتدائي يتم بحضور المقاول او مهندس. وفي حاله عدم حضوره يقوم الاستشاري بعمله في غيابه فاذا ثبت ان الاعمال في حاله تسمح باستلامها يتم تحرير محضرا باستلام الاعمال استلاما مبدئيا في ذات اليوم, اما اذا ثبت عكس ذلك فللاستشاري الحق في عمل محضر اثبات حاله, وفي جميع الاحوال تكون المحاضر التي يحررها الاستشاري حجة على المقاول ولو لم يحضر او يوقع على المحضر , لا يقوم الاستشاري باعادة المعاينة الا اذا اخطره المقاول بموعد انتهاء الاعمال وقبل اسبوع من الحلول على الاقل وفي حال وجود ملاحظات على اعمال المشروع لا تمنع من الاستلام الابتدائي يتم استلام المشروع ويعطى المقاول سبعة ايام لانتهاء تلك الملاحظات وفي حال عدم انتهائه من هذه الملاحظات يعتبر محضر الاستلام الابتدائي لاغيا.		



٢٠٩

9	الإشراف الهندسي من قبل الاستشاري	9
يتم دفع رسوم شهرية مقابل الإشراف (700) درهم بدون الضريبة وذلك يتضمن الزيارات الأسبوعية والمتابعة بشكل عام-في حال تجاوزت مدة انتهاء المشروع على المدة المتفق عليها , يتم دفع رسوم الإشراف من قبل الطرف المتسبب في التأخير (المالك او المقاول) في حال كان الطرفين متسببين في التأخير ف يتم دفع الرسوم المتبقية لأشرف مناصفة بين المالك والمقاول. 1- يقوم المقاول بدفع رسوم (150) درهم عند كل تقديم دفعة من جدول الدفعات المتفق عليه . 2- يحق للاستشاري إيقاف المقاول عن العمل في حالة عدم التقيد بتعليمات الإستشاري ويسري هذا على المقاولين الذين يحضرهم المقاول الرئيسي أو المالك 3-الطرف الثالث غير مسؤول إذا لم ينجز المشروع بالكامل خلال مدة التنفيذ المتعاقد عليها بين الطرف الاول والمقاول. 4-في حال طلب المالك إيقاف الإشراف على المشروع وفسخ العقد بعد انتهاء مدة التنفيذ وقبل ان ينتهي انجاز المشروع بالكامل يجب ان يكون هذا الطلب خطيا قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة التنفيذ وبعد موافقة الطرف الثاني فانه يحق للاستشاري تحصيل اتعاب اشرف ثلاثة اشهر اضافية على مدة العقد حسب ما هو مذكور في المادة السادسة عشر من هذا العقد وذلك كتعويض عن الضرر الذي يلحق بالاستشاري نتيجة فسخ العقد واخلاء الطرف. 5-في حال طلب المالك إيقاف الإشراف خلال مدة التنفيذ دون مبرر الطرف الثاني فانه من حق الاستشاري تحصيل اتعابه كاملة حسب ما هو مذكور في هذا العقد قبل اخلاء الطرف وانهاء مهمة الاستشاري وبشرط الا يترتب على هذا الطلب اي ضرر على الطرف الثاني. 6-الاستشاري غير ملزم بالإشراف على أي أعمال خارج التصميم المعماري والإنشائي (التكيف الديكور - المسابح -المصاعد- الحديقة).		
10	الإستلام النهائي للمشروع	10
بعد انتهاء فترة ضمان الصيانة المحددة في العقد, يصدر الاستشاري شهادة الاستلام النهائي بعد معاينة المشروع شريطة ان يكون المقاول قد قام بكل ما يترتب عليه من التزامات خلال فترة الصيانة حيث لا يوجد اي عيوب في المشروع تمنع من اصدار هذه الشهادة من اجل صرف محجوز الضمان وقدره (5%) من قيمة العقد الاجمالية ويلتزم المقاول بدفع مبلغ 2500 درهم كاتعاب للاستشاري نظير ذلك.		
11	مدة الصيانة	11
علي المقاول متابعة ملاحظات المالك و صيانتها بعد الاستلام الابتدائي وحتى الاستلام النهائي للمشروع و في حال عدم تجاوب المقاول يحق للمالك عدم التوقيع في التسليم النهائي حتي يتم معالجة جميع الملاحظات . الطرف الثاني مسؤولا عن سلامة الهيكل الخرساني للمبنى المذكور اعلاه لمدة 10 سنوات (عشرة سنوات) من تاريخ الاستلام الابتدائي.		
12	الصيانة	12
تبدأ اعمال الصيانة للمشروع لمدة عام كامل بعد تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع مباشرة.		



٢٠٢١

13	انسحاب المقاول بدون سبب	13
إذا انسحب المقاول من العمل بالمشروع بدون سبب مقبول من الاستشاري يقوم بدفع ما قيمته 10% من العقد لصالح المالك ودفع رسوم رسو العطاء وارساء المناقصة ونسبتها (4%) من قيمة اجمالي عقد المراقبة كاملا.		
14	امتناع المالك التسليم الابتدائي	14
في حالة امتناع المالك عن التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي او النهائي سيتم اخطاره بضرورة بيان السبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، فان انتهت هذه المهلة دون بيان اسباب امتناعه او ان الاسباب التي ابداهها غير مقنعة من وجهة نظر الاستشاري، فانه يجوز للاستشاري استلام المبنى وتسليم المقاول كافة مستحقاته ويعتبر المبنى في حوزة المالك وتحت مسؤوليته من تاريخ الاستلام.		
15	فسخ عقد الاستشاري	15
في حالة رغبة المالك في فسخ العقد مع الاستشاري بعد اعتماد المخطط لدى البلدية فعليه دفع 2% من قيمة المشروع للاستشاري نظير اتعابه.		
16	اتعاب الاستشاري	16
يلتزم الطرف الثاني دفع نسبة من قيمة عقد المراقبة كاملا مقابل المخططات المعتمدة و المناقصة كذلك الامر عن أي اعمال اضافية التي تضاف الى العقد لاحقا .		
17	التأخير عن مراحل الجدول الزمني	17
الطرف الثاني ملزم بتقديم جدول زمني قبل توقيع العقد ويتم اعتماده من الطرف الثالث فقط ويتم تطبيق غرامة 2000 درهم للمالك (في حال تأخر المقاول عن انجاز كل مرحلة على حدى في الجدول الزمني و دون سبب مقنع للتأخير.		
18	توريد مواد خارجة عن المواصفات	18
يتم تغريم الطرف الثاني 2000 درهم (2000 للمالك) في حال تم توريد اي مادة او خامة مخالفة للمواصفات المعتمدة وغير مقبولة من الاستشاري .		
19	اعتماد الامر التغييري	19
في حال تم العمل على المخططات المعدلة من غير تقديم الامر التغييري من قبل الطرف الثاني للاستشاري و المالك لاعتماده فإن المقاول يتحمل مسؤوليته بذلك.		
20	تقرير شهري	20
الطرف الثاني ملزم بتقديم تقرير شهري كتابي عن سير الاعمال في الموقع ويتم تغريمه 500 بحالة عدم الالتزام يدفعها للمالك او متابعة و تقرير يومي عن طريق مجموعة الواتساب الخاصة بالمشروع.		
21	الدفعات الخاصة	21
الدفعات الخاصة تتم عن طريق الاستشاري فقط وفي حال تم دفع المالك الدفعة مباشرة للمقاول وبدون علم الاستشاري فإن المالك يتحمل مسؤوليته بذلك .		
22	تقرير مع كل دفعة خاصة	22
يتم تقديم تقرير مفصل من قبل المقاول عند كل دفعة يتم بكونها تكون التقرير شامل لكافة الاعمال المنجزة والجارية وموضحة بالصور والتفاصيل اللازمة .		



٢٠٢١

23	اختيار مواد التشطيب	23
يجب على المالك اختيار المواصفات المتعلقة به تجنباً للتأخير وذلك يتم بالتنسيق مع الاستشاري لكل مرحلة وبند على حدى , في حالة تأخير المالك فان المقاول لا يتحمل أي مسؤولية.		
24	المناقصة	24
يتم تقديم المناقصة من قبل المقاول للاستشاري بكامل تفاصيلها من حساب كميات والمخططات و 3D مع ختم وتوقيع على كل ورقة او مخطط يتم تقديمه معرفا بالتاريخ .		
25	الدفعه الختامية	25
لا يتم اعتماد الدفعه الختامية وصرفها للمقاول الا بعد استيفاء الاتي: 1. رخصة البناء الاصلية. 2. مفاتيح المبنى الداخلية والخارجية. 3. جدول الأحمال الخاص بتوصيل الكهرباء والماء 4. عدم ممانعه من البلدية بتوصيل الكهرباء والماء 5. خطاب ضمان الطبقات العازلة لمدة 10 سنوات 6. خطاب ضمان اعمال الدهانات لمدة 3 سنوات 7. خطاب ضمان خزانات المياه لمدة 3 سنوات 8. خطاب ضمان الاجهزة (سخانات + مراوح شفط + المضخات) (اذا كانت من ضمن الأعمال المشمولة بعقده)		
26	الالتزام بدفع الضريبة	26
يلتزم كل الأطراف المساهمون في هذا المشروع بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (08) لسنة 2018 , ولائحته التنفيذية المعلنة و اللذان ينظمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) و تطبيقها في دولة الامارات حيث تحتسب نسبة 5% تضاف الى القيمة الاجمالية للمشروع		
27	شيك الضمان	27
كما أنه على المقاول تحرير شيك ضمان باسم المالك بقيمة الدفعة الاولى يسلم لدى الاستشاري و يحفظ عند الاستشاري حتي التسليم الابتدائي .		
28	مدة التنفيذ	28
مدة المشروع 24 شهر من تاريخ امر المباشرة		
29	عدم التراجع عن السعر بعد توقيع العقد	29
يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن عرض السعر المقدم من طرفه بعد توقيع العقد ويعتبر مطلعاً كاملاً الاطلاع وملماً بجميع الشروط والأحكام والمواصفات المنصوص عليها في أوراق المناقصة وليس له الحق في التراجع أو الاعتراض عن أي بند مهما كانت الأسباب.		



٢٠٢١

30	توفير عمالة قانونية و مهندس ذو خبرة	30
على المقاول الالتزام بما تشمله هذه المناقصة من مواصفات فنية ومدة زمنية وكميات كما عليه تأمين العمالة القانونية وذات الخبرة والكفاءة لتسيير العمل دون اخلال أو توقف ومهندس ذو خبرة كافية لانجاز العمل حسب المواصفات ويكون متواجدا بشكل دائم.		
31	تقديم مخططات تنفيذية	31
على المقاول تقديم مخططات تنفيذية كاملة لكافة أعمال الكهروميكانيك او مد الاستشاري بجميع الملاحظات بما يتوافق مع متطلبات الدوائر والجهات المختصة لضمان موافقتها على الأعمال قبل البدء في التنفيذ و الا سيتحمل المقاول تبعات التغيير في الموقع ويكون التسعير على مساحات الصببات المنفذة المعتمدة من الاستشاري .		
32	مواد غير موصفة	32
على المقاول الحصول على اعتماد المالك والاستشاري للمواد الغير موصفه بالمواصفات قبل التوريد، بخلاف ذلك يتحمل وحده مسؤولية مطابقتها للمواصفات وفي حالة اعتماد المالك مع المقاول مباشرة وبدون الرجوع للاستشاري فإن الطرفان يتحملان المسؤولية ويقتصر دور الاستشاري على متابعة اختيارات المالك فقط دون أدنى مسؤولية على الاستشاري .		
33	مدة التعديل عند الاستشاري	33
في حالة طلب المالك للتعديل فانه يتم احتساب المدة التي تم فيها التعديل و الارفاق للجهات المختصة و لا يتحمل الاستشاري مدة التأخير ان كانت خارج نطاق المكتب		
34	اختيار المالك شركات التشطيب	34
يحق للمالك اختيار شركات التشطيب مع اعتبار فرق السعر سواء كان بالزيادة أو بالنقصان وتشمل شركات التشطيب : (الأبواب الخشبية - الألومنيوم - الحديد الديكوري - البورسلين - الرخام - السيراميك - الأطقم الصحية) .		
35	الزيادة في الأسعار	35
في حالة زيادة أسعار المواد بعد التعاقد بزيادة تتخطى قيمة 10 % من السعر المتعاقد عليه يحق للمقاول التقدم بطلب لاسترداد فرق السعر وذلك بشرط أن يكون معدل سير الأعمال طبقاً للمواعيد المتفق عليها في الجدول الزمني وخلال مدة التعاقد وفي حالة كان المقاول هو السبب في تأخير سير الأعمال ان كانت الزيادة المذكورة ناتجة عن التأخر في العمل يتحمل المقاول كافة تكاليف هذا التأخير من حيث زيادة أسعار المواد .		
36	احتساب قيمة التعديل	36
في حالة قيام المالك بالتعديل في المشروع بعد التنفيذ يتم احتساب قيمة التعديل بنفس قيمة وحده قياس البند المعدل بشرط تقديم عرض سعر قبل البدء في أعمال التعديل وإلا لا يحق له المطالبة بأي مبلغ مالية و يحق للاستشاري احتساب قيمة التعديل و تقديمها للمالك .		



٢٠٢١

37	رسوم التعديل	37
في حالة قيام المالك أو المقاول بالتقدم بطلب للاستشاري لإجراء تعديلات على التصميم كلياً يقوم الطرف المتسبب في التعديل بسداد رسوم للاستشاري تقدر ب 2000 درهم للتعديل و 500 درهم للاعتماد ويشمل التعديل في المخططات المعماري والانشائية والمناظير والخدمات بأنواعها كالصرف والكهرباء والمياه والاتصالات وخلافه وفي حال كان التعديل بسيط ولا يؤثر على باقي المخططات يتم سداد رسوم 300 درهم للاستشاري ولا يسري هذا في حاله وجود تناقض بين المخططات او بينها وبين المنظور ولا بد من تعديلها لتتطابق المخططات .		
38	الاطلاع علي جميع مخططات المشروع	38
على المقاول قبل توقيع العقد الاطلاع على المخططات و المواصفات و الشروط و التأكد من تطابق جميع المخططات الانشائية والمعمارية والخدمات و المناظير 3D وتنبيه الاستشاري لأي اختلاف في تطابق المخططات وذلك لتفادي التغيير و التعديل في الموقع قبل التنفيذ و في حالة عدم تنبيه الاستشاري بوجود اختلاف قبل الشروع في العمل يتحمل المقاول كامل المسؤولية في التعديلات المطلوبة و التأخير المترتب عن ذلك و اعتبار أن توقيعه عليها يعني موافقته على جميع ما ورد بها وتعتبر المناظير المقدمة من الاستشاري في ملف المناقصة هي المعتمدة من ناحية الشكل و التشطيبات في حال اختلاف مع المخططات المعتمدة .		
39	تقديم جدول زمني	39
يتعين تقديم جدول زمني و جدول تحليل كميات و أسعار (BOQ) كشرط للتوقيع على العقد و استكمال الرخصة .		
40	في حال تعارض بين اللغتين	40
في حال تعارض في المواصفات بين اللغة العربية و الانجليزية تعتمد اللغة العربية بعد مراجعة الاستشاري .		
41	اختلاف في البنود	41
في حال وجود اختلاف فيما بين البنود او المعطيات بما يتعلق بمستندات المشروع يكون القرار الفني و تفسير الاختلاف للاستشاري دون اعتراض الطرفين .		
42	الرسوم	42
كافة الرسوم الخاصة بتحليل العينات وفحصها واختبارها تحتسب جميعها على الطرف الثاني ولا يحق له طلب اي زيادة في الاسعار . يحق للاستشاري طلب فحص او تحليل اي عينه لكل مرحلة على حدى من مراحل العناصر وتقع التكلفة على عاتق الطرف الثاني دون طلب اي زيادة في الاسعار .		
43	حق المالك في الاختيار	43
للمالك الحق في اختيار انسب عروض اسعار وان لم يكن أقلها .		



٢٠٢٠

44	عدم فتح المعاملة	44
اعمال الحفر و الرودبيس (طبقاً للفحص التربة والمخططات المعتمدة) وخلاف ذلك فإن المهندس الاستشاري لن يتم فتح معاملة وذلك يسري على كامل مراحل المشروع .		
45	اختيار المالك لشركة التكيف و الديكور	45
يجب على المالك اختيار شركة التكيف والديكور قبل البدء في الأعمال المدنية لسقف الدور الأرضي وإلا سيتحمل تكاليف أي تعديلات ناتجة عن أعمال التكيف والديكور .		
46	سوء مصنعية	46
يحق للاستشاري خصم أو حجز قيم مالية في حالة وجود سوء صناعة أو مصنعية في تنفيذ كافة البنود وعلى المقاول الالتزام بالمواصفات الفنية والاسس الهندسية وتعليمات الاستشاري في معالجة هذه الملاحظات الناتجة عن سوء الصناعة .		
47	شهادة الإنجاز	47
يشترط على المقاول الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والمواصفات الفنية المتعلقة بالمواد المطبق عليها اشتراطات بارجيل وتقديمها للاستشاري للحصول على التسليم الابتدائي وشهادة الانجاز .		
48	مواد من خارج الامارة	48
المقاول غير مسؤول عن توريد المواد من خارج إمارة المشروع, في هذه الحالة يبقى دوره الاستلام والتنزيل في الموقع فقط .		
49	استرجاع قيمة البند	49
في حالة اختيار المالك عمل رخام أو حجر أو كسر رخام أو غير ذلك بدل البلاستر والصبغ يتم سحب بند البلاستر من المساحات المطلوبة مع استرجاع قيمته لصالح المالك .		
50	اخطار المالك	50
إذا حان موعد اعمال التشطيبات على المقاول اخطار المالك كتابيا قبل شهر من استحقاقها لتوريد التشطيبات .		
51	غرامة تأخير	51
تطبق على المقاول غرامة تأخير قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير إذا كان هو المتسبب في تأخير العمل بحيث لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة عقد المقاولة ويقوم المقاول بدفعها للمالك .		
52	توقف العمل	52
في حال توقف العمل لمدة اسبوعين بدون سبب مبرر ولم يتم اخطار المالك والاستشاري يحق للمالك والاستشاري سحب المشروع بدون إخطار مسبق للمقاول .		
53	متابعة الاستشاري	53
يقوم الاستشاري بتقديم تقرير مصور عن العمل كل أسبوع عن كامل تطورات المشروع والملاحظات الفنية والتنبيهات للمرحلة لا يتحمل الاستشاري اي مسؤولية في حالة تماثل المقاول في تنفيذ التعليمات .		



٢٠٢١

54	جدول الدفعات الخاصة	54
تحدد دفعات المشروع في جدول مرافق للعقد يلتزم به كامل الاطراف و يحق للمقاول احتساب نسب جزئية من بعض الاعمال .		
55	اجرات الامن و السلامة	55
الزامية المقاول بتأمين اجراءات الامن والسلامة للمهندسين والعمال في الموقع على مدار مدة تنفيذ المشروع ,وتأمين حمام للعمال....المقاول هو المسؤول الوحيد على نظافة الموقع و التنسيق مع باقي مقاولي الباطن		
56	حماية المواد من السرقة	56
على المقاول توفير الحماية للمواد الموردته للمشروع والخاصه بالبنود الملزم بتنفيذها فقط والا ليس له الحق لاحقا في مطالبه المالك بأي تعويض عن السرقة او التلف لهذه المواد علي المقاول تركيب كامرا طاقة شمسية و علي المالك الشريحة.		
57	تكامل المخططات	57
جميع المخططات والتقارير والفحوصات والشكل الخارجي 3D تعتبر كتلة واحدة وجزأ لا يتجزأ من المشروع ويتم التسعير عليه .		
58	دراسة الشكل الخارجي	58
على المقاول دراسة الشكل الخارجي 3D المعتمد من قبل المالك ومطابقته مع كامل المخططات وتفاذي المشاكل الممكنة و تسليم المالك المشروع شكلا كما تم اعتماده بالتصميم الثلاثي الابعاد .		
59	بايبات الصرف	59
يمنع خروج بايبات الصرف او بايبات تصريف المطر على الواجهة الخارجية للفيلا وسيتم توفير حلول بديلة من قبل الاستشاري و علي المقاول تنفيذها بدون زيادة بالسعر .		
60	سمارت هوم	60
الاعمال المدنية لسمارت هوم علي المالك ويجب التعاقد مع شركة سمارت قبل تنفيذ صب الاسقف .		
61	سحب بنود	61
يحق للمالك سحب بنود التشطيب من المناقصة بشرط ألا تزيد قيمة المواد المسحوبة عن 10 % من قيمة العقد الاجمالية ، و في حال زادت قيمة الأعمال المسحوبة عن 10 % يحق للمقاول في هذه الحالة المطالبة بنسبة 10 % ربح من البنود المسحوبة الزائدة عن نسبة 10 % المسموح سحبها للمالك . و في حاله السحب يكون المالك هو المسؤول عن هذه البنود و عن تنفيذها و ضمانها مستقبلا و اذا تأخر المالك في تنفيذ هذه البنود تحسب مده التأخير كمداه اضافيه علي العقد ويقوم بدفع قيمه الاشراف للاستشاري حسب ما هو متفق عليه.		
62	دقة التسعير وحساب الكميات	62
جدول الكميات المقدم من الاستشاري للتسعير ليس استرشادي و علي المقاول حساب الكميات بشكل دقيق و أي كمية تفوق 5% من حق المالك ان يسترجعها و ان المقاول حسب بالناقص فيشمل به الفرق		



٢٠٢٠

63	السخان المركزي	63
السخان المركزي LINE 3 الخط الرابع من ضمن العقد الحالي وليس خارج العقد و طريقة التمديد حسب تعليمات الاستشاري		
64	دفعه مقدمة	64
يجب على المقاول البدء بالاعمال على اساس وجود دفعه مقدمه لا تقل عن 15 % من قيمه التعاقد (بدون ضمانات بنكيه) تدفع للمقاول من المالك او الجبهه المموله ولا يسرى او يستمر التعاقد بدونها.		
65	تاخر دفعات البنك	65
اذا تأخرت دفعات البنك اكثر من 15 يوم سيتم اضافه المدة على المدة الزمنية الاجمالية المتفق عليها , والمصاريف البنكية على المالك في جميع المراحل		
66	اعمال من ضمن العقد	66
يتم تنفيذ اعمال النعلة المخفية و السخان المركزي و الشفاط المركزي و كراسي الحمامات المعلقة و تجويفات جدران الحمامات من قبل المقاول من ضمن العقد.		
67	ضمان الهيكل	67
المقاول هو المسؤول الوحيد على هيكل المبني و ضمان الهيكل علي مدة 30 سنة.		
68	الغاء طرف من اطراف السور	68
في حال عدم تنفيذ طرف من أطراف السور فيكون سعر التخفيض نسبة وتناسب من اجمالي السعر المتفق عليه للسور .		
69	فحص الاستشاري	69
لايسمح بتغطية أي عمل/مادة قبل تدقيقها وفحصها من الاستشاري وموافقة عليها، ويتحمل المقاول مسؤولية وتكاليف توفير الإمكانات لفحص وقياس أي عمل من الأعمال قبل تغطيته.		
70	تربة صخرية	70
سعر التعاقد لا يتضمن الحفر في التربة الصخرية و لا يتضمن اعمال الشورينغ ان تطلب الامر.		
71	المناقصة	71
علي المقاول ارجاع جميع مستندات المناقصة موقعة في كل صفحة و توقيعه عليها بمثابة اعتماده و موافقته علي كل البنود و اي وثيقة لا يتم ارجاعها تعتبر تسعيرة المقاول ملغية		
72	اعتماد المالك	72
أي تغيير يتم الاتفاق عليه بين المقاول والاستشاري لا يصبح نافذا إلا بعد توقيعه خطيا من المالك أو ممثله.		
73	مساحات المشروع	73
علي المقاول تسعير المشروع بالمساحات المعتمدة من الاستشاري وهي مساحات الصببات المنفذة و عدم حساب فراغ الصببات و ديكورات الواجهة من ضمن الصببات		



٢٠٢٠

74	مرجعية العمل	74
الاستشاري هو الطرف الوحيد الذي يحدد اصول المصنعية و هامش السماح فيها و ليس علي المقاول الا تطبيق تعليمات الاستشاري وان ادى الامر الي تكسير بعض الاجزاء		
75	شركة الكهروميكانيكية	75
علي المقاول عند تقديم المناقصة او عند اختيار شركة mep اعتمادها من قبل الاستشاري او لا		
76	المالك مقاول	76
في حالة المالك يكون هو المقاول تدفع نسبة الاستشاري كاملة قبل البدء في المشروع		
77	حقوق التصميم	77
نكون حقوق التصميم فقط لمكتب سافانا للاستشارات الهندسية و لا يجوز لايين كان ان يسجلها باسمه او النسخ عليها .		
78	الاشراف الاسبوعي	78
على الاستشاري زيارة الموقع بمعدل مرة كل اسبوع وذلك حسب تقدم الاشغال ولا يتحمل الاستشاري ما ينفذه المقاول في الفترة في ما بين الزيارتين بالرغم من تنبيهات الاستشاري وعلى المقاول تكسير او معالجة الاخطاء		
79	استلام المستندات	79
على المقاول إعادة كافة المستندات المرسلة اليه من المكتب على سبيل المثال لا الحصر (الكميات - التسعير - العقد - المخططات - وعرض السعر....) موقعة ومختومة من الشركة المتقدمة للمناقصة حسب الأصول ويعتبر المقاول مستبعد من المناقصة تلقائيا عند وجود اي نقص او تحوير في المستندات ماعدا البيانات التي يحق له التعديل فيها (بيانات الشركة - الكميات - التسعير)		
80	بنود متفق عليها مع المالك	80
اعتماد وتوقيع وختم المقاول القيصر امتهالات البناء  اعتماد وتوقيع المالك احمد ابراهيم النعيمي 		
اعتماد الاستشاري سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية 		



Handwritten signature in black ink.

